МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 10 дугаар сарын 04 № 05/32 Улаанбаатар хот

"ДОРНОД НИЙТИЙН АЖ АХУЙ"
ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ АЖ АХУЙН
ТООЦООТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Ч.ГАНБАТ ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.9, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн "Дорнод нийтийн аж ахуй" Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэлээс ангид байх эрхийн хэрэгжилт болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтэд 2022 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус газрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтнуудаас санал асуулга авах, ярилцлага хийж, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, хамаарах судалгааг гаргуулан авах зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд зааснаар ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүргийн талаар болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээ, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хуульд заасан ажил олгогч, ажилтны эрх, үүргийг байгууллагын дотоод журам тусгана гэж заасан. "Дорнод Нийтийн аж ахуй" Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/31 дугаартай тушаалын хавсралтаар байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг баталсан боловч холбогдох заалтуудыг нарийвчлан тусган оруулаагүй байна.

2. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт "ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна" хэмээн заасан. Тус газрын Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 10 тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Сургалтын ажлын 2022 оны төлөвлөгөө" болон сургалтын ажлын тайлантай танилцлаа. Сургалтын ажлын 2022 оны төлөвлөгөөнд хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр 4, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах чиглэлээр 8 сургалт төлөвлөснөөс харилцаа хандлага, ёс зүйн мэдлэг олгох сургалтыг 1, 3 дугаар улиралд, жендэрийн тухай мэдлэг ойлголт олгох сургалтыг 2 дугаар улиралд тус тус орохоор тусгасан байсан ба 1, 2 дугаар улиралд орох сургалтыг зохион байгуулаагүй байна. Ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан эсэх санал асуулгад

150070235
D:\2022 on\A4. month9.docx

оролцогчдын 30 хувь, удирдлагын зүгээс үндэс, угсаа, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, боловсрол шашин шүтлэг, үзэл бодол болон бусад байдлаар ялгаварлан гадуурхаж байсан эсэх гэсэн асуулгад оролцогчдын 30 хувь тус тус тийм гэж хариулжээ. Үүнээс үзэхэд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын дагуу зохион байгуулах нь зүйтэй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараахь Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 6 дугаар зүйлийн 6.6 дахь хэсэг, 7 дугаар зүйлийн 7.3, 7.4 дэх хэсэгт заасан үүрэг, холбогдох бусад заалтанд нийцүүлэн Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн баталж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;
2. Хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг шинэчилэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, бусад хуульд нийцүүлж, нийт ажилтанд зориулан зохион байгуулах;

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД